

 PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 003 - 2019 - PERÚ COMPRAS "NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS"			Revisión: Versión 1.0

ANEXO N° 01
MODELO DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE _____ Y LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación que suscriben de una parte, la **CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS**, con R.U.C. N° 20600927818 y domicilio real en la Av. República de Panamá N° 3629, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el (la) Jefe (a) de **PERÚ COMPRAS**, señor (a) _____ identificado (a) con D.N.I. N° _____, designado (a) mediante Resolución Suprema N° _____ - _____ EF, a quien en adelante se le denominará "**PERÚ COMPRAS**"; y, de la otra parte, _____, con R.U.C. N° _____ y domicilio en _____, distrito de _____, provincia de _____, departamento de _____, debidamente representado (a) por el (la) señor (a) _____, identificado (a) con D.N.I. N° _____, designado (a) mediante _____ (de ser el caso), y poder (de ser el caso) inscrito en el Asiento N° _____ de la Partida Registral N° _____, a quien en adelante se le denominará _____; en los términos y condiciones siguientes:

Para efectos del presente convenio cuando se mencione conjuntamente a **PERÚ COMPRAS** y _____, se les denominará **LAS PARTES**.

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

_____ es (describir funciones de la Entidad solicitante, en el marco de sus objetivos institucionales).

PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, las compras corporativas facultativas, y las adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de convenios marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la subasta inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 2.1 _____ (detallar normativa aplicable a la Entidad solicitante)
- 2.2 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- 2.3 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 2.4 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806.
- 2.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 2.6 Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 003 - 2019 - PERÚ COMPRAS "NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS"				Revisión: Versión 1.0

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer lazos de cooperación para unir esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o conjuntas con la finalidad de contribuir a optimizar las funciones que realizan **LAS PARTES**, incluyendo aspectos de asesoramiento, capacitación, colaboración, acompañamiento, intercambio de información, tecnologías de la información, entre otros, para una eficiente gestión de los recursos públicos, contribuyendo con ello al logro de los objetivos y metas institucionales de **LAS PARTES**, así como al mejor uso y aprovechamiento de sus capacidades.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

Son compromisos de **LAS PARTES**:

- a) Realizar acciones conjuntas para la identificación, gestión y/o ejecución de convenios específicos, programas y/o proyectos de desarrollo de interés común.
- b) Participar cuando corresponda y en la forma en que **LAS PARTES** acuerden, en el apoyo u organización de eventos, foros, seminarios, talleres, actividades académicas y de capacitación, y otros.
- c) Desarrollar gestiones conjuntas en los espacios de discusión y análisis sobre las orientaciones programáticas, enfoques, evaluación de logro de objetivos comunes y lecciones aprendidas.
- d) Compartir a solicitud, información relacionada a conocimientos, experiencias y tecnologías de la información en temas de sus respectivas competencias, que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente convenio.
- e) Facilitar el desarrollo de actividades de capacitación para el personal de **LAS PARTES**, en aspectos vinculados a los sistemas administrativos, contratación pública, gestión pública y aplicativos informáticos de sus respectivas competencias.
- f) Facilitar espacios físicos para la realización de eventos, foros, seminarios, talleres, entre otros.
- g) Absolver y brindar asesoramiento respecto a consultas técnicas en el ámbito de sus respectivas competencias.

CLÁUSULA QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la consecución del objeto del presente convenio, **LAS PARTES** podrán celebrar convenios específicos.

Mediante los referidos convenios específicos se implementarán acciones enmarcadas en el objeto del presente convenio, y deberán considerar, como mínimo, el objeto, condiciones, financiamiento, plazo y modo de ejecución.



 PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 003 - 2019 - PERÚ COMPRAS "NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS"			Revisión: Versión 1.0

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

El presente convenio no irrogará gastos a **LAS PARTES**, ni ningún tipo de compromiso financiero adicional a los ya asignados en sus respectivos presupuestos, para el cumplimiento de las actividades que se programen en virtud de su suscripción.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre **LAS PARTES** para la ejecución del presente convenio, estará a cargo de:

Por **PERÚ COMPRAS**: _____.

Por _____: _____.

LAS PARTES de considerarlo necesario, podrán designar a su representante alterno, lo que será comunicado de manera formal a la otra parte.

Los/as coordinadores/as de los convenios específicos que se suscriban, tendrán a su cargo la canalización y gestión de la atención de los requerimientos y necesidades de **LAS PARTES**, así como la coordinación de su ejecución e informarán a los coordinadores señalados en la presente cláusula, el desarrollo de cada una de las actividades que se implementen.

En caso que una de **LAS PARTES** decida cambiar a su coordinador/a, deberá comunicarlo por escrito a su contraparte. Dicho cambio surtirá efecto a los dos (02) días hábiles de recibida la comunicación.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de dos (02) años, contados a partir de la fecha de suscripción, y podrá ser renovado, por menor o igual periodo, de mutuo acuerdo, previa evaluación.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación, ampliación y/o interpretación que **LAS PARTES** estimen conveniente efectuar en el presente convenio, se hará mediante una adenda suscrita bajo las formalidades seguidas en el presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD

Dada la naturaleza del convenio, éste no impedirá a **PERÚ COMPRAS**, en ningún caso, suscribir convenios similares con otras entidades de la administración pública e instituciones privadas nacionales o extranjeras, y organismos internacionales, orientados al cumplimiento de sus fines institucionales.



 PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 003 - 2019 - PERÚ COMPRAS "NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS"			Revisión: Versión 1.0

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE INFORMACIÓN

LAS PARTES se comprometen aún después de concluido el convenio, a guardar reserva sobre la información o documentación que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente convenio, salvo que ésta sea de dominio público, conforme al Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normas conexas; por tanto, no podrá darse a conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas sin autorización expresa.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

LAS PARTES declaran su absoluto respeto a la autonomía institucional de cada una de ellas, así como expresan su clara voluntad de llevar a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, **LAS PARTES** declaran expresamente que el presente convenio es de libre adhesión y separación.

(Aplicable para convenios suscritos con entidades públicas)

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente convenio no ha mediado dolo, error, coacción, ni vicio alguno que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN

De considerarlo pertinente, cualquiera de **LAS PARTES** podrá dar por resuelto el presente convenio, por las siguientes causales:

- 15.1 Por imposibilidad absoluta de desarrollar los compromisos del presente convenio.
- 15.2 El incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en el presente convenio será causal de resolución del mismo, para cuyo efecto será suficiente la remisión de una carta con quince (15) días calendario de anticipación, cursada a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente convenio.
- 15.3 Cualquiera de **LAS PARTES** podrá resolver el presente convenio, sin que medie causal de resolución alguna, siendo suficiente para ello la remisión de una carta cursada con quince (15) días calendario de anticipación, a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente convenio.
- 15.4 Por mutuo acuerdo de **LAS PARTES**, el cual deberá constar en un acta; precisando que la resolución surtirá efecto a los quince (15) días calendario siguientes a la adopción del acuerdo de resolución del convenio.

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente convenio no afectará el cumplimiento de los compromisos pendientes a la fecha de resolución, los cuales deberán llevarse a cabo hasta su culminación.

 PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 003 - 2019 - PERÚ COMPRAS "NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS"			Revisión: Versión 1.0

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES acuerdan expresamente que, en caso de surgir discrepancias, éstas serán solucionadas siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos en lograr una solución armoniosa, considerando los principios que inspiran el presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre **LAS PARTES**, se efectuará por escrito y se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente convenio. Cualquier cambio domiciliario que pudiera ocurrir deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito, con un plazo no menor de diez (10) días calendario de producido el mismo, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente documento.

Estando **LAS PARTES** de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, lo suscriben en señal de conformidad en dos (2) ejemplares originales, igualmente válidos, en la ciudad de Lima, a los _____ días del mes de _____ del año _____


J. HINOSTROZA P. (e)


F. RETO Q.

Nombre
 (cargo)
 (Entidad solicitante)

Nombre
 Jefe (a) de la Central de Compras Públicas
 PERÚ COMPRAS


B. LEM C.